

1500169-77.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... uma camiseta laranja realizando o trafico e que ela guardava as drogas na residência. Foram ao local apontado, avistaram o réu que foi abordado e em revista pessoal nada foi encontrado. Foi fácil identifica-lo. Indagado sobre o trafico o réu confessou os fatos e disse que estava devendo para um agiota. Na casa do réu, seu avó franqueou a entrada e acompanhou o encontro da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500169-77.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030650/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22787392 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 265/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2030650 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

SIDNEI CARIOCA LEITE

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

12/05/2022

Em 12 de maio de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: a representante do Ministério Público, na pessoa da DR.^a FABIANA MARIA NOVAES CANATELLI RODRIGUES, DD^a. Promotora de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu SIDNEI CARIOCA LEITE, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Mario Sergio Romagnolo OAB 85386/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Sergio Henrique Carriel (GM) e Luis Adriano Nogueira (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19

(Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu SIDNEI CARIOCA LEITE, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas" c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, eis que, no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 18h30, na rua Isaltino Campos Vieira, nº 261, Vila Angélica, nesta cidade e Comarca de Tatuí, supostamente guardava e mantinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 43 (quarenta e três) porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 46,05 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segunda consta da Denúncia, na data dos fatos, Guardas Civis em patrulhamento de rotina receberam delação de que o acusado estaria comercializando substâncias entorpecentes nas proximidades de um bar, sendo fornecidos detalhes das vestimentas do réu, bem como a informação de que SIDNEI escondia os entorpecentes em sua residência. Assim é que a guarnição localizou o acusado na via pública, momento em que procederam à sua abordagem e, em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado em seu poder. Ocorre que, ao ser instado, SIDNEI teria admitido que mantinha os entorpecentes em sua casa, situada a poucos metros do local do ponto de vendas. Consta da exordial que, na residência do réu, fora localizada uma mochila que, em seu interior, continha 43(quarenta e três) porções de cocaína, além da quantia de R\$ 290,00 (Duzentos e Noventa Reais), em dinheiro. O réu foi notificado (fl. 87) e apresentou Defesa Prévia (fl. 92/93), após o que, por Decisão prolatada no dia 05 de maio de 2022, a Denúncia foi recebida (fls. 100/103). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, ultimando-se com o interrogatório do réu, tudo gravado em audiovisual, em arquivos de mídia importados ao sistema SAJ do Tribunal de Justiça, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas" e, finalmente, em caso de condenação, pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. Folha de Antecedentes às fls. 114/116, bem como Certidão de Distribuição Criminal à fl. 23. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A preliminar alegada em defesa quanto a ilegalidade da prisão em flagrante por suposta violação ao domicílio do réu, reiterou a decisão de fls. 100/103, que apreciara igual matéria. No mérito, o pedido acusatório merece ser julgado PROCEDENTE, senão vejamos. Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/06), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 07/08), pelo auto de constatação preliminar (fl. 09/10), pelo laudo de exame pericial em substâncias entorpecentes (fls. 49/52) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu SIDNEI CARIOCA LEITE, em solo policial (Termo de Interrogatório à fl. 04), limitou-se a confirmar a versão apresentada pelos Guardas Civis Municipais durante a lavratura do auto de prisão em flagrante. Em Juízo (interrogatório gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que a droga não era sua e não havia nada em sua casa. Tinha chegado do serviço, tomou um banho e foi para o bar. Os guardas o abordaram e pediram para ingressar em sua casa, o que ele autorizava. Seu avó não acompanhou a busca. Depois um dos guardas chegou com a droga. Não tinha droga alguma na casa. E verdade que estava devendo para o agiota, mas pagava normalmente com seu salário. Conhecia um dos guardas de vista. Confessou

porque foi pressionado pelos guardas e eles disseram que levariam seu avô e sua prima. Tem um outro indivíduo que tem o mesmo apelido que ele "gordinho" e eles devem estar confundido. Na delegacia também confessou. Trabalha como ajudante de caminhão para carregar tijolo. Ganhava cerca de quatrocentos reais por semana. Tem filho e é casado. Nunca foi processado. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com total observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa- o réu alterou a versão prestada em solo policial, disse ter feito a confissão porque temia pela liberdade de seu avô e aduziu que a droga fora forjada para incriminá-lo. Prosseguindo, a testemunha Sergio Henrique Carriel, Guarda Civil Municipal, ao ser ouvida em solo policial (Termo de Depoimento à fl. 02), disse que estavam em patrulhamento pelo local dos acontecimentos, momento em que foram informados por um popular que um indivíduo de trajando camiseta laranja estaria no Bar do Gordo comercializando substâncias entorpecentes, bem como que referido indivíduo guardava as drogas em sua residência, a qual fica próximo ao local em que os entorpecentes eram vendidos. Contou que, no local indicado, avistaram o indivíduo com as mesmas vestimentas informada na delação e, na sequência, procederam à sua abordagem, sendo identificado como SIDNEI CARIOCA LEITE. Relatou que, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder, porém, ao ser indagado sobre a denúncia, confessou a traficância, asseverando, ainda, que praticava as vendas para quitar uma dívida com agiotas. Disse que, na oportunidade, SIDNEI informou à guarnição que a droga estava dentro de uma mochila no interior do seu imóvel. Relatou que fizeram contato com o avô do denunciado - que se encontrava em defronte do imóvel -, o qual franqueou a entrada da equipe no interior da residência, e acompanhando toda ação policial. Por fim, esclareceu quem no local, lograram êxito em encontrar, dentro de uma mochila que estava no quarto do réu, 43(quarenta e três) porções de cocaína e R\$ 290,00 (Duzentos e Noventa Reais), em dinheiro. Em Juízo (depoimento gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que foram abordados por um motoqueiro que disse que no bar do gordo havia um indivíduo com uma camiseta laranja realizando o trafico e que ela guardava as drogas na residência. Foram ao local apontado, avistaram o réu que foi abordado e em revista pessoal nada foi encontrado. Foi fácil identifica-lo. Indagado sobre o trafico o réu confessou os fatos e disse que estava devendo para um agiota. Na casa do réu, seu avô franqueou a entrada e acompanhou o encontro da droga, tanto é que assinou o termo de liberação da guarda. O réu não alegou que a droga era para uso. Convergindo em mesmo sentido, tem-se o depoimento do Guarda Civil Municipal Luis Adriano Nogueira que, em solo policial (Termo de Depoimento à fl. 03), corroborou integralmente a versão de sua colega de guarnição. Em Juízo (depoimento gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que estavam em patrulhamento no bairro vila angélica, um motoqueiro os abordou, disse que um indivíduo de camiseta laranja estava realizando a venda de entorpecentes no bar do gordo e que ele pegava a droga em sua residência que ficava em frente ao bar. Abordaram o réu, disseram sobre a denuncia e ele confessou o trafico e disse que estava devendo para um agiota e que tinha droga em sua residência dentro de uma mochila. Foram até o imóvel, o avô do réu franqueou a entrada e no local apontando pelo réu, uma mochila que ficava no quarto ocupado pelo réu foi encontrado o entorpecente. O avô ficou surpreso e mencionou que achava estranho que o réu não trabalhava e ficava direto no bar. O réu não alegou que era para uso e sim

que era para venda e estava em condições normais. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos Agentes Públicos, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos Guardas Civis Municipais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendem incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e

das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP – APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Assim sendo, examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração, pelo réu, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, para fins de tráfico, conforme: 01) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Guardas Civis Municipais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, os quais relataram, em uníssono e verossimilmente, que receberam delação anterior dando conta que o réu perpetrava o tráfico ilícito de entorpecentes, denúncia que indicava, inclusive, as vestimentas trajadas pelo réu, tendo a guarnição esclarecido, ainda, que, ao ser abordado, SIDNEI confessou a prática delitiva e indicou o local em que guardava os entorpecentes, sendo apreendidas, na sequência, 43(quarenta e três) porções de cocaína em uma mochila mantida pelo acusado em seu quarto, entorpecentes que seriam comercializados pelo réu, eis que SIDNEI precisava angariar dinheiro para quitar uma dívida com agiotas; 02) o laudo pericial de fls. 49/52, o qual concluiu que as substâncias apreendidas na casa do acusado tratam-se, efetivamente, de entorpecentes listados na Portaria SVS/MS 344/98 como droga ilícita e 3) as circunstâncias do caso concreto, destacando-se a forma de acondicionamento das drogas, individualmente embaladas em pedaços de plástico incolor, prontas para o comércio e, finalmente. Assim, indisfarçável é a finalidade mercantil das porções de entorpecentes apreendidas. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas”, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas”, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 01) a forma de acondicionamento das substâncias, embaladas em porções individualizadas, prontas para serem comercializadas; e 02) a quantidade de entorpecentes apreendida, incompatível com o uso pessoal. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da

droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se fazem presentes a elementares do tipo penal infringido pelo acusado e demonstrado que o réu incorreu em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei nº 11343/06 – guardar e manter em depósito –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo à dosimetria da pena a lhe ser imposta. Na primeira fase da dosimetria, atenta às diretrizes gerais traçadas no artigo 59 do Código Penal e as específicas dispostas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 – “Lei de Drogas”, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado. De fato, o apontamento criminal de fls. 70, 121 e 122, pelo qual o réu se encontra preso, refere-se a processo em andamento (autos 1500486-75.2022) e a despeito de entendimento pessoal diverso dessa Magistrada, observo que a jurisprudência se consolidou no sentido da imprestabilidade desses registros delitivos como maus antecedentes ou para a valoração negativa em primeira fase (Súmula nº 444 do STJ). Aliás, assim também tem se posicionado a jurisprudência do E. TJSP, apontado que ações penais em curso, ainda que condenações provisória: “embora tal circunstância denote a personalidade desregrada do acusado, não se presta a majorar a sanção inicial, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.” (TJSP; Apelação Criminal 1502727-43.2020.8.26.0037; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021). Desse modo fixo sua pena-base no mínimo legal, qual seja, 05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa, que torno definitiva. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades

proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutela do pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, trata-se de réu que está sendo processado em outro feito - inclusive foi preso pela suposta prática do mesmo delito que se apura nos autos (fls. 70 e ss) - , o que é elemento caracterizador de dedicação a atividades criminosas, restando inviabilizada a concessão da benesse em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: "É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006." (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, porquanto não há nos autos informações quanto à capacidade econômica do réu. Com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, notadamente em razão do quantum da pena imposta nesta oportunidade e da primariedade do réu. Em relação ao cabimento de regime semiaberto ao condenado em crime hediondo, segue orientação jurisprudencial dominante "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. No mesmo sentido, são os enunciados n. 440 da Súmula desta Corte e ns. 718 e 719 da Súmula do STF. 3. A mera referência genérica, pelo Tribunal a quo, à violência e à grave ameaça empregadas no delito de roubo, inerentes ao próprio tipo penal, não constitui motivação idônea para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, conforme entendimento desta Corte. Precedentes. 4. Reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade dos pacientes, sendo imposta reprimenda definitiva inferior a 8 anos de reclusão, cabível a imposição do regime semiaberto para iniciar o cumprimento da sanção corporal, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para

cumprimento inicial da pena dos pacientes". (STJ HC 469398 SP 2018/0240624-9). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu SIDNEI CARIOCA LEITE, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. DEFIRO o apelo em liberdade, observando-se que se encontra preso por outro processo e que fora condenado em regime intermediário para cumprimento de sua pena. Sem prejuízo, destruam-se os entorpecentes apreendidos, pois já periciados, não havendo interesse na manutenção de sua constrição. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c/c o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do valor apreendido em favor da União (R\$ 290,00), eis que restou comprovado que a quantia é proveniente do tráfico de drogas. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total da pena de multa e, na sequência, intime-se o sentenciado para pagamento em 10 (dez) dias. Oportunamente, expeça-se Guia de Recolhimento e arquivem-se os autos. Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 88). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA